

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4564/2532

สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำ โชค ขนส่ง กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ มิได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขีรถคันดังกล่าวมาแต่ต้น แต่กลับตั้งตัวแทนมาเจรจาใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ดูจะเป็นการกระทำของลูกจ้างของตน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าผู้ขับขีรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งขับขนรถยนต์ของโจทก์นั้นเป็นลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่ได้แสดงออกมานั้นได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า นายเสงี่ยม เหล็กเข้ม เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทจนรถพยาบาลของโจทก์เสียหาย จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายเสงี่ยมไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มิใช่ผู้ครอบครองรถบรรทุกคันเกิดเหตุ เหตุรถยนต์ชนกันไม่ได้เกิดจากความประมาทของนายเสงี่ยมค่าซ่อมรถไม่เกิน 90,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์ 140,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะประเด็นที่พิพาทว่านายเสงี่ยมเหล็กเข้ม ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดในทางที่จ้างของจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ฟังได้ตรงกันว่า จำเลยที่ 1 เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุได้ตั้งให้ตัวแทนมาเจรจาเพื่อตกลงชดเชยค่าเสียหาย แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่านายเสงี่ยม ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเป็นลูกจ้างและปฏิบัติหน้าที่ในทางที่จ้างขณะเกิดเหตุ มิฉะนั้นคงจะไม่ยอมรับผิดชอบเจรจาชดเชยค่าเสียหายจนกระทั่งตกลงกับผู้เสียหายอื่นไปแล้วส่วนหนึ่ง และแม้จำเลยที่ 1 จะอ้างว่านายเสงี่ยมเป็นลูกจ้างของบริษัทนำโชคก่อสร้างจำกัด มิใช่ลูกจ้างจำเลยที่ 1 ก็ตามการที่จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวมาแต่ต้น แต่กลับตั้งตัวแทนไปเจรจายอมตกลงชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากผลการกระทำละเมิดของผู้ขับขี่นั้น ดูจะเป็นการกระทำของลูกจ้างของตนเอง จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่ได้แสดงต่อผู้เสียหายอื่นและโจทก์แล้วนั้นได้ส่วนค่าเสียหาย

นั้น ปรากฏว่ารถพยาบาลของโจทก์มีสภาพยับเยินตลอดทั้งตัวรถและไม่อาจซ่อมแซมให้มีสภาพปกติเหมือนเดิม ที่โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายที่ต้องซื้อรถใหม่เป็นเงิน 200,000 บาทนั้นเหมาะสมแล้ว

พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |